

Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation nach §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz



Josef Stix GmbH & Co.KG
Depotstraße 2
63843 Niedernberg

Mutterschutzgesetz §10

Nach Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz

Im Geltungsbereich der
Josef Stix GmbH & Co.KG
Goethe Park GmbH

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:	Verfasst von:
A-20-00	2024-07-10	00	EGRO S+C – R.E

Inhaltsverzeichnis *[Hinweis: Das Dokument sollte enthalten:]*

1.	Allgemeines.....	3
2.	Zweck.....	3
3.	Anwendungsgebiet, Geltungsbereich.....	3
4.	Mitgeltende Dokumente.....	3
5.	Dokumentation gemäß §5+6 ArbSchG.....	4
6.	Checkliste - Mutterschutzgesetz §10.....	5
7.	Mitgeltende Dokumente.....	10
8.	Anlage.....	10
9.	Unterweisungsnachweis.....	10
10.	Änderungshistorie.....	11

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:	Verfasst von:
A-20-00	2024-07-10	00	EGRO S+C – R.E

1. Allgemeines

Das Leben und die Gesundheit aller Beschäftigten und betroffener Dritter zu schützen sowie schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, ist erklärtes Ziel der Unternehmensleitung. Alle Beschäftigten sind ausdrücklich aufgefordert, durch ihr überlegtes und aktives Handeln oder Eingreifen zu sicherer Arbeit und störungsfreiem Arbeitsablauf bei Stix beizutragen. Bei der Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen sind die anerkannten Regeln der Technik, Vorschriften- und Regelwerk der DGUV, Hygieneregeln und sonstige sicherheitsrelevante Vorgaben zu berücksichtigen.

2. Zweck

Mit der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung werden die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für Arbeiten auf den Baustellen der Josef Stix GmbH & Co.KG und ähnlicher Einsatzbereiche als Arbeitsanweisung verbindlich vorgegeben. Sie ergänzt bereits gesetzlich vorgeschriebene Bestimmungen und weist auf wesentliche Punkte der berufsgenossenschaftlichen Regeln, Richtlinien und Merkblätter hin.

3. Anwendungsgebiet, Geltungsbereich

Die vorliegende projektspezifische Gefährdungsbeurteilung gilt in ihrer jeweils aktuellen Fassung immer und auf der genannten Baustelle der Josef Stix GmbH & Co.KG. Sie gilt für alle Beschäftigte von Stix, für alle Nachunternehmer und Lieferanten sowie sonstige Personen, welche sich auf den von Stix verantwortenden Baustellen aufhalten.

Bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft, muss die vorliegende Gefährdungsbeurteilung von der direkten Vorgesetzten Person im Unternehmen mit Unterstützung der zuständigen Sicherheitsfachkraft bearbeitet / besprochen und unterwiesen werden.

4. Mitgeltende Dokumente

Die zuständige Bauleitung ist zur projektspezifischen Anpassung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung und den mitgeltenden Dokumenten verpflichtet, sollten sich im jeweiligen Projekt Abweichungen zur Beurteilung der Gefährdungen bzw. zur Festlegung der Schutzmaßnahmen ergeben.

- Mitgeltende Dokumente:
- A-20-00 - GBU-Allgemein
 - A-20-10 - GBU-Bürotätigkeit
 - A-20-20 - GBU-Anlagen, Maschinen, Geräte
 - A-20-30 - GBU-Tätigkeiten
 - A-20-40 - GBU-Tiefbau
 - A-20-50 - GBU-Asphaltbau
 - A-20-60 - GBU-MTA, Bauhof, Magazin
 - A-20-70 - GBU- Kieswerk, Deponie
 - A-20-80 - GBU-Projekte
- sowie interne
- Betriebsanweisungen
 - Baustellenordnungen
- in der jeweils aktuellen Fassung.

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:	Verfasst von:
A-20-00	2024-07-10	00	EGRO S+C – R.E

5. Dokumentation gemäß §5+6 ArbSchG

Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten.

§10 MuSchG – Beurteilung der Arbeitsbedingungen; Schutzmaßnahmen

(1) Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit

1. die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, denen eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder sein kann, und

2. unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Beurteilung der Gefährdung nach Nummer 1 zu ermitteln, ob für eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind voraussichtlich

a) keine Schutzmaßnahmen erforderlich sein werden,

b) eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 erforderlich sein wird oder

c) eine Fortführung der Tätigkeit der Frau an diesem Arbeitsplatz nicht möglich sein wird.

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

(2) Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt, hat der Arbeitgeber unverzüglich die nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1 erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Zusätzlich hat der Arbeitgeber der Frau ein Gespräch über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anzubieten.

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nur diejenigen Tätigkeiten ausüben lassen, für die er die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 getroffen hat.

Interne Nummer: A-20-20	Ausgabe: 2024-07-10	Revision: 00	Verfasst von: EGRO S+C – R.E
----------------------------	------------------------	-----------------	---------------------------------

6. Checkliste - Mutterschutzgesetz §10

Unternehmen: Josef Stix GmbH & Co.KG

Durchgeführt von: Robert Eglitis - Sicherheitsfachkraft am:

Bezeichnung des Arbeitsplatzes/ Tätigkeiten: Verwaltungsbereiche / Büro

A	Physikalische Gefährdungen	ja	nein	entfällt
a)	Heben, tragen oder bewegen von Lasten, ohne mechanische Hilfsmittel			
	- regelmäßig mehr als 5 kg	☐	☐	☐
	- gelegentlich mehr als 10 kg	☐	☐	☐
	(Werden mechanische Hilfsmittel eingesetzt, so gilt die körperliche Beanspruchung entsprechende.)			
b)	Hitze	☐	☐	☐
c)	Kälte	☐	☐	☐
d)	Nässe	☐	☐	☐
e)	Lärm mit einem Beurteilungspegel (Leq) > 80 dB (A) (ggf. Messung veranlassen) oder impulshaltige Geräusche	☐	☐	☐
f)	Stöße und Erschütterungen auf oder in der Nähe von Maschinen	☐	☐	☐
g)	Ionisierende Strahlung			
	- Tätigkeit im Kontrollbereich	☐	☐	☐
	- Sonstige Tätigkeiten	☐	☐	☐
h)	Genehmigungspflichtiger Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen	☐	☐	☐
i)	Nicht ionisierende Strahlung			
	- Kernspintomographie	☐	☐	☐
	- sonstige extreme elektromagnetische Felder	☐	☐	☐
j)	ständiges Stehen			
	- Sitzgelegenheit nicht vorhanden	☐	☐	☐
	- länger als 4 Stunden täglich	☐	☐	☐
k)	häufig erhebliches Strecken oder Beugen oder dauerhaftes Hocken oder sich Gebückt halten	☐	☐	☐
l)	Beschäftigung auf Fahrzeugen (Fahrzeit mehr als 4 Stunden/ täglich)	☐	☐	☐

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:	Verfasst von:
A-20-20	2024-07-10	00	EGRO S+C – R.E

B Gefährdungen durch chemische Arbeitsstoffe

ja nein entfällt

Sofern ja, welche Gefahrstoffe? (Siehe Gefahrstoffkataster, Sicherheitsdatenblätter, Stoffkennzeichnung)

1. Krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Gefahrstoffe

- | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) | Befinden sich im Arbeitsumfeld der werdenden Mutter Stoffe mit der Einstufung als krebserzeugend nach Kategorie 1 oder 2 des Anhangs I der Richtlinie 67/548/EWG oder nach der TRGS 905 mit der Kennzeichnung:
- R 45 kann Krebs erzeugen (z. B. Benzol)
- R 46 kann vererbare Schäden verursachen (z. B. Ethylenoxid)
- R 49 kann Krebs erzeugen beim Einatmen (z. B. Cadmiumsulfat)
- R 61 kann das Kind im Mutterleib schädigen (z. B. Bleichromat) | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) | Befinden sich im Arbeitsumfeld der werdenden Mutter Stoffe mit der Einstufung als krebserzeugend nach Kategorie 3 des Anhangs I der Richtlinie 67/548/EWG (Verdachtstoff) oder der TRGS 905 mit der Kennzeichnung:
- R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung (z. B. Formaldehyd/p-Toluidin)
- R 68 Irreversibler Schaden möglich (z. B. Dihydroxybenzol) | ☐ | ☐ | ☐ |
| c) | Arbeitet die werdende Mutter selbst mit diesen krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtschädigenden Gefahrstoffen | ☐ | ☐ | ☐ |
| d) | Ist die werdende Mutter diesen Gefahrstoffen ausgesetzt z. B. dadurch, dass andere Mitarbeiter im gleichen Arbeitsraum mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtschädigenden Gefahrstoffen arbeiten? | ☐ | ☐ | ☐ |

2. Sehr giftige, giftige, gesundheitsschädliche oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch schädigende Stoffe

- | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) | Hat die werdende Mutter Kontakt mit entsprechend eingestuften Gefahrstoffen? | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) | Werden die Grenzwerte überschritten (ggf. Messung veranlassen)?
(Anmerkung: bei Grenzwertüberschreitung besteht ein Beschäftigungsverbot) | ☐ | ☐ | ☐ |
| c) | Besteht unmittelbarer Hautkontakt mit hautresorptiven Gefahrstoffen? | ☐ | ☐ | ☐ |

C	Gefährdungen durch Biologische Arbeitsstoffe	ja	nein	entfällt
1.	Umgang mit Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen, die ihrer Art nach erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können (z.B. Gewebe, Blut, Körperflüssigkeiten und –ausscheidungen) Anmerkung: Persönliche Schutzausrüstung verhindert nicht Verletzungen durch stechende/schneidende Instrumente	☐	☐	☐
2.	Exposition gegenüber sonstigen Erregern (Viren, Bakterien, Pilze), die gefährlich i. S. von Anlage 1 der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz sind (Risikogruppe 2 - 4, Erkrankung und/oder Therapie gefährlich für die werdende Mutter und/ oder die Leibesfrucht, z. B. Borrelia burgdorferi, Coxiella burnetii, CoxsackieVirus, Cytomegalie-Virus, Hepatitis B, C-Virus, HIV -Virus , Listeria monocytogenes, Masern-Virus, Mumps-Virus, Parvovirus B 19 [Ringelröteln], Röteln-Virus, Toxoplasma gondii, Varicella-ZosterVirus [Windpocken])	☐	☐	☐
3.	Arbeiten mit der besonderen Gefahr des Entstehens einer Berufskrankheit aufgrund der Schwangerschaft oder Arbeiten, bei denen durch das Risiko der Entstehung einer Berufskrankheit eine erhöhte Gefährdung für die werdende Mutter oder eine Gefahr für das ungeborene Kind besteht (z. B. Hepatitis, Mumps)	☐	☐	☐
D	Gefährdungen durch Arbeitsbedingungen und Arbeitsverfahren	ja	nein	entfällt
1.	Arbeiten bei Überdruck (z. B. in Druckkammern, beim Tauchen)	☐	☐	☐
2.	Arbeiten mit erhöhten Unfallgefahren, insbesondere Ausgleiten, Abstürzen, Fallen; Umgang mit Personen, die durch potenziell aggressives Verhalten eine Gefahr sein können (z. B. psychiatrisches Patienten Klientel)	☐	☐	☐
3.	Akkordarbeit, Fließarbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo u. ä.	☐	☐	☐
E	Arbeitszeit			
1.	Nacharbeit (§ 8 Abs. 1 u. 3 MuSchG)	☐	☐	☐
2.	Mehrarbeit, d. h. mehr als 8,5 Stunden täglich oder 90 Stunden in der Doppelwoche (Frauen unter 18 Jahre: 8 Stunden täglich oder 80 Stunden in der Doppelwoche) (Anmerkung: bei 1. und 2. sind Ausnahmen möglich, s. § 8 MuSchG)	☐	☐	☐

F Bemerkungen und ggf. weitere Gefährdungsfaktoren

G Ergebnis der Arbeitsplatzbeurteilung

ja

nein

1. Die Beschäftigte ist **keiner** Gefährdung nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften ausgesetzt. Es sind **keine weiteren Maßnahmen** im Fall einer Schwangerschaft erforderlich. ☐ ☐

2. Eine **Gefährdung liegt vor** oder ist nicht mit Sicherheit auszuschließen. (Beim Vorliegen einer Schwangerschaft sind umgehend entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. Dies ist der Fall, sobald eine Frage der Kapitel A – E mit „ja“ beantwortet wurde bzw. sich eine Gefährdung unter F. ergibt.) ☐ ☐

3. Die betroffene Arbeitnehmerin sowie die übrigen Arbeitnehmer/innen wurden am _____ über das Ergebnis der Beurteilung im Sinne des § 2 der Verordnung zum Schutze der Mutter am Arbeitsplatz unterrichtet. ☐ ☐

H Maßnahmen bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft

ja

nein

Name der werdenden Mutter: _____

Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung ☐ ☐
Maßnahmen:

- a) **Änderung der Arbeitsbedingungen** veranlasst am _____ ☐ ☐

Welche: Zutrittsverbote auf Baustellen

Zutrittsverbot in anliegenden Lagerbereichen.

Interne Nummer:
A-20-20Ausgabe:
2024-07-10Revision:
00Verfasst von:
EGRO S+C – R.E

ja nein

- b)
- Arbeitsplatzwechsel**
- veranlasst

☐☐

am _____

Neuer Arbeitsplatz: _____

ja nein

- c)
- Ist die weitere Beschäftigung der werdenden/ stillenden Mutter
ohne Gefährdung möglich?**

☐☐

falls mit nicht

Ist die Arbeitnehmerin ab _____

unter Fortzahlung ihres Arbeitsentgeltes (s. § 11 MuSchG)
freizustellen.**Unterrichtung über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die
veranlassten Schutzmaßnahmen.****Wer würde unterrichtet und informiert?**

ja nein

- a) Unterrichtung der schwangeren Arbeitnehmerin

☐☐

am _____

- b) Unterrichtung der im Umfeld tätigen Beschäftigten

☐☐

am _____

- c) Unterrichtung des Betriebs-/ Personalrates bzw. der
-
- Mitarbeitervertretung

☐☐

am _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift der verantwortlichen Person /
Führungskraft: _____

Interne Nummer:
A-20-20Ausgabe:
2024-07-10Revision:
00Verfasst von:
EGRO S+C – R.E**7. Mitgeltende Dokumente**

- ArbSchG / MuSchG

8. Anlage

- 1 Unterweisungsnachweis
- 2 Änderungshistorie

9. Unterweisungsnachweis

Unterweisungsnachweis gemäß § 4 DGUV 1, § 12 ArbSchG, MuSchG			
Thema der Unterweisung: Allgemeine Gefährdungsbeurteilung – MuSchG			
Sonstige Themen: _____ _____ _____			
Ort:		Datum:	
Vortragende*r:		Unterschrift:	
Bestätigung der teilnehmenden Personen: Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte verstanden habe und die Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln umsetzen werde.			
Firma / Abteilung	Name	Vorname	Unterschrift
(Bitte gut lesbar in Druckbuchstaben eintragen.)			

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:	Verfasst von:
A-20-20	2024-07-10	00	EGRO S+C – R.E

10. Änderungshistorie

Datum	Titel
10.07.2024	Erstellung der Gefährdungsbeurteilung – SiFa Robert Eglitis

Die zuständige Führungskraft, prüft vor Durchführung der Checkliste MuSchG, die Gefährdungsbeurteilung auf Vollständigkeit und führt die Wirksamkeitskontrolle durch.